

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1394/2542

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย อรุณ จันทประสานหรือจันทร
ประสาน กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสี่

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 15, มาตรา 65, มาตรา 66

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 6

การที่จำเลยที่ 3 เป็นล่ามให้จำเลยที่ 6 ในการติดต่อ ซื่อเฮโรอื่นของกลาง โดยจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 นั่งเรือหางยาว พร้อมกันไปขึ้นเรือของกลาง เมื่อเรือของกลางแล่นไปใน ทะเลได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ได้มีเรือหางยาวนำเฮโรอื่นของกลาง บรรจุห่อ พี.วี.ซี.3 ท่อน และใส่กระสอบปุ๋ยนำมาขึ้นเรือ ของกลาง จำเลยที่ 3 กับพวกก็ช่วยกันขนเฮโรอื่น ของกลางขึ้นเรือของกลาง จำเลยที่ 6 เป็นชาวใต้หวั่นมีวิทยุมือถือ 1 เครื่องนำเชื่อว่ามิไ้เพื่อติดต่อกับพวกในการนำเฮโรอื่นออกนอก ราชอาณาจักรไทย และการที่ จ. ผู้ควบคุมเรือของกลางเตรียมเสบียงอาหารไว้รับประทานขณะเดินทางในทะเลเป็นเวลานาน ถึงหนึ่งเดือนและมีน้ำมันโซล่า ถึงละประมาณ 200 ลิตร มีจำนวน มากถึง 25 ถัง ทั้งสภาพของเรือเป็นเรือประมงใช้สำหรับหาปลา ในทะเลมิใช่เรือสำหรับใช้ท่องเที่ยว แสดงว่าจำเลยที่ 6 กับ จำเลยที่

4 และพวกเตรียมชนเฮโรอื่นของกลางจำนวนมากเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักรไทยไปยังเกาะใต้หวันซึ่งเป็นดินแดนที่จำเลยที่ 6 พักพำ นักรอยู่หรือประเทศใกล้เคียง ไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 6 กับพวกจะจำหน่ายเฮโรอื่นให้แก่ลูกค้าภายในประเทศไทย จำเลยที่ 6 กับพวกได้นำเฮโรอื่นของกลางบรรจุในเรือและอยู่ในระหว่างการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแต่ยังไม่พำน่าน้ำไทย จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 4 และที่ 6 กับพวกร่วมกัน พยายามส่งเฮโรอื่นของกลางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 4 และที่ 6 กับพวกกระทำความผิดดังกล่าว ก่อนหรือขณะกระทำความผิด จำเลยที่ 3 จึงมีความผิดฐานเป็น ผู้สนับสนุน จำเลยที่ 3 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 แต่ตามมาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายพิเศษ ซึ่งกำหนดโทษให้ผู้สนับสนุนหรือ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น บทบัญญัติตาม มาตรา 6(1) จึงเป็นกฎหมายที่เป็นผลร้ายแก่จำเลยที่ 3 อันมีผลทำให้ จำเลยที่ 3 ต้องได้รับโทษสูงขึ้นกว่าการเป็นผู้สนับสนุน โดยทั่วไป จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด แม้โจทก์จะอ้างว่า จำเลยที่ 3 เป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดกับจำเลยอื่น แต่โจทก์ก็มิได้อ้างมาตรา 6(1) ตามกฎหมายดังกล่าวมาในคำขอท้ายฟ้อง ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะให้ลงโทษตามบทบัญญัติ มาตราดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสี่ ดังนั้น หาใช่ต้องปรับบทลงโทษจำเลยที่ 3 ตามมาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ด้วยไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกกับพวกอีก 2 คน มีเฮโรอีน จำนวน 318 ก้อน น้ำหนัก 112,838 กรัม ปริมาณสารบริสุทธิ์ น้ำหนัก 96,250 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำเลยทั้งหกกับพวกได้ร่วมกันพยายามส่งเฮโรอีนจำนวนดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อจำหน่ายโดยทางเรือ ไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และจำเลยที่ 6 ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและใช้วิทยุมือถือจำนวน 1 เครื่อง โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งหกได้พร้อมเฮโรอีนที่จำเลยทั้งหกร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย ฤกษ์ 6 ฤกษ์ ท่อ พี.วี.ซี. 3 ท่อน เรือประมง 1 ลำ พร้อมอุปกรณ์การเดินทางเรือที่จำเลยทั้งหกร่วมกันใช้และมีไว้เพื่อใช้กระทำความผิดเป็นของกลาง และวิทยุมือถือ 1 เครื่องที่จำเลยที่ 6 นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 83, 91 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 7 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6, 22, 23 ขอให้ริบของกลางทั้งหมดโดยเฉพาะวิทยุมือถือขอให้ริบเพื่อให้ไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ให้การปฏิเสธส่วนจำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา

66 วรรคสอง ให้ลงโทษประหารชีวิต จำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(2) จำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 50 ปี จำเลยที่ 6 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง และตามพระราชบัญญัติวิฤคณาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6, 23 ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ลงโทษประหารชีวิต ฐานนำเข้าและใช้เครื่องมือวิฤคณาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี จำเลยที่ 6 เคยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ในความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายให้จำคุกตลอดชีวิต ความผิดฐานนำเข้าและใช้เครื่องมือวิฤคณาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุก 8 เดือน เมื่อรวมโทษทั้งสองกระทงแล้ว ให้จำคุกจำเลยที่ 6 ไว้ตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ธิบของกลางทั้งหมด ข้อหาอื่นให้ยก ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5

โจทก์และจำเลยที่ 6 อุตธรณ์

ศาลอุตธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 4 และที่ 6 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง, 65 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 7 จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง, 65 วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 86 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (ที่ถูกมาตรา 6(1)) 7 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษ บทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานพยายามส่งยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 1 ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย ลงโทษจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 ประหารชีวิต ลงโทษให้จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 6 หนึ่งในสามลงโทษให้จำเลยที่ 4 กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1)(2) คงลงโทษจำเลยที่ 3 และที่ 6 จำคุกตลอดชีวิตลงโทษจำเลยที่ 4 จำคุก 50 ปีบริบูรณ์มือถือของกลาง เพื่อให้ไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 เวลา 9.30 นาฬิกา พลตำรวจเอกประทีป สันติประภาพร ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการขนยาเสพติดให้โทษเฮโรอีนออกนอกราชอาณาจักรไทยทางเรือ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังพลเรือโทอุฬาร มงคลนาวิน ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2 ช่วยจับกุม ต่อมาวันที่ 29 พฤษภาคม 2536 เวลาประมาณ 21.30 นาฬิกา เรือ ต.14 ซึ่งมีเรือเอกพิชัย ล้อชูสกุลเป็นผู้บังคับการเรือได้ทำการตรวจค้นเรือประมงชื่อขุนสมุทรนาวิ ขณะที่แล่นอยู่ในน่านน้ำไทย พบว่าจำเลยทั้งหกคดีนี้อยู่บนเรือลำดังกล่าว และได้พบเฮโรอีน 318 ก้อน น้ำหนัก 112,838 กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 96,250 กรัม วิทยูมือถือ 1 เครื่อง จึงจับกุมจำเลยทั้งหกพร้อมเฮโรอีนและวิทยูมือถือดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ประการแรก มีว่า การที่ศาลอุทธรณ์ระวางโทษจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเช่นเดียวกับตัวการ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 6(1) เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะโจทก์ไม่ได้อ้างบทกฎหมายมาตราดังกล่าวมาในฟ้องจึงเป็นผลร้ายแก่จำเลยที่ 3 นั้น เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและโจทก์กับจำเลยที่ 3 มิได้ฎีกาโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่าจำเลยที่ 3 รับจ้างเป็นล่ามให้แก่จำเลยที่ 6 ในการ

ติดต่อขอซื้อเฮโรอินจากผู้ขาย ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่น ในการกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด การกระทำของจำเลยที่ 3 จึง เป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 แต่ตาม มาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยว กับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายพิเศษ ซึ่งกำหนดโทษให้ผู้สนับสนุนหรือช่วย เหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ ตัวการในความผิดนั้น แสดงให้เห็นว่าบทบัญญัติตามมาตรา 6(1) นี้เป็นกฎหมายที่ เป็นผลร้าย แก่จำเลยที่ 3 เพราะการที่ผู้สนับสนุนจะต้องรับโทษเท่าตัวการในความ ผิดนั้นมีผลทำให้จำเลยที่ 3 ต้องได้รับโทษสูงขึ้นกว่าการเป็นผู้สนับสนุนโดยทั่วไป จึง ต้องตีความโดยเคร่งครัด คดีนี้แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 3 เป็นตัวการ ร่วมกันกระทำความผิดกับจำเลยอื่น แต่โจทก์ก็มิได้อ้างมาตรา 6(1) ตามพระราช บัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาในคำขอท้ายฟ้องยอมถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ในคดีนี้ตาม บทบัญญัติมาตราดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสี่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ 3 เป็นเพียงผู้สนับสนุนจำเลยที่ 6 ผู้ กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดศาลจึงต้องปรับบทลงโทษจำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 เท่านั้น หาใช่ต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยา เสพติด พ.ศ. 2534 ด้วยไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยที่ 3 ตามมาตรา 6(1) แห่งบทบัญญัติดังกล่าวมานั้น ยังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อนี้ฟังขึ้น

ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า จำเลยที่ 3 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 4 และ ที่ 6 กระทำความผิดฐานพยายามส่งเฮโรอินของกลางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อ จำหน่ายนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติดังคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาล

อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 6 ร่วมกับจำเลยที่ 4 มีเฮโรอินของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามส่งเฮโรอินของกลางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นเพียงผู้สนับสนุนช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จำเลยที่ 6 ในการกระทำความผิดฐานมีเฮโรอินของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย สำหรับความผิดฐานพยายามส่งเฮโรอินของกลางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายนั้นได้ความจากคำเบิกความของพลตำรวจเอกประทีน สันติประภาพรดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษพยานโจทก์ว่าเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 พยานได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำเฮโรอินออกนอกราชอาณาจักรโดยทางเรือจึงมอบสายลับให้พันตำรวจโทสุรพล ทวนทอง นายเวรของพยานดำเนินการสืบสวน ต่อมาตอนเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2536 พันตำรวจโทสุรพลได้รับแจ้งจากสายลับว่าผู้ลักลอบค้ายาเสพติดได้นำเรือออกจากอำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2536 พยานจึงติดต่อพลเรือโทอุฬาร มงคลนาวิน ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลาขอความร่วมมือในการตรวจตราจับกุมเรือลำที่ต้องสงสัยตามที่สายลับได้แจ้งไว้ ต่อมาวันที่ 30 พฤษภาคม 2536 พยานได้รับรายงานจากพลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฟื่องอารมย์ ผู้บังคับการจเร กรมตำรวจว่า ทางกองทัพอากาศที่ 2 ได้จับกุมเรือดังกล่าวพร้อมผู้ต้องหาคดีนี้ 6 คนหลบหนีไป 1 คน ได้เฮโรอินของกลางประมาณ 100 กิโลกรัม และยังได้ความจากคำเบิกความของเรือตรีสมาน กัวสงฆ์ และจำเอนกมานพ สุขสิทธิ พยานโจทก์ผู้จับกุมจำเลยคดีนี้มาเบิกความยืนยันว่า ขณะที่ทำการตรวจค้นเรือประมงขุนสมุทรนาวิจำเลยที่ 3 ได้หนีไปซ่อนตัวอยู่กับจำเลยที่ 4 และที่ 6 ในห้องเครื่อง และตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเอกสารหมายเลข จ.2 แผ่นที่ 3 ที่คณะเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ต.14 ได้ทำขึ้นในขณะที่ตรวจค้นและจับกุมจำเลยทั้งหกพร้อมเฮโรอินของกลาง จำเลยที่ 1 ได้ให้รายละเอียดแก่คณะเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมว่า เรือประมงขุนสมุทรนาวิของกลางได้เดินทางมาจากจังหวัดตราด มีนายจำรัสเป็นผู้ควบคุมเรือและได้มุ่งหน้ามาทางจังหวัดสงขลามีจุดมุ่งหมายที่จะเดิน

ทางไปเกาะไต้หวัน ซึ่งในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 3 ก็ให้การรับสารภาพตามเอกสาร
หมาย จ.15 ว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารเรือตรวจค้นเรือขนส่งหมูทรนาวิ
ของกลางได้ตรวจพบเฮโรอีนอัดแท่งจำนวน 318 แท่งบรรจุอยู่ในท่อพี.วี.ซี. สีฟ้า
จำนวน 3 ท่อน และถุงปุ๋ย 6 ถุง เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาให้จำเลยที่ 3 ทราบว่าร่วมกันมี
เฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักร เพื่อ
จำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ชั้นจับกุมจำเลยที่ 3 ก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อ
กล่าวหาและลงชื่อในบันทึกการจับกุมโดยไม่มีผู้ใดบังคับ จำเลยที่ 3 ยังให้การอีกว่า
นายสมพงษ์ติดต่อให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 มาเป็นล่ามให้ชาวไต้หวันคือจำเลยที่ 6
จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 ได้นำเรือหางยาวมาขึ้นเรือใหญ่ชื่อขนส่งหมูทรนาวิ เมื่อเรือลำ
ดังกล่าวแล่นมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ได้มีเรือหางยาวอีกลำหนึ่ง
แล่นมาเทียบเรือลำดังกล่าว ภายในเรือหางยาวบรรทุกท่อ พี.วี.ซี จำนวน 3 ท่อน ถุง
ปุ๋ยจำนวน 6 ถุง เมื่อเรือจอดเทียบกัน จำเลยที่ 3 กับพวกได้ช่วยกันยกท่อ พี.วี.ซี.
และถุงปุ๋ยภายในบรรจุเฮโรอีนลงเรือลำใหญ่ เกี่ยวกับเรือที่บรรทุกเฮโรอีนของกลาง
นั้น จำเลยที่ 3 มีความเห็นว่าเรือขนส่งหมูทรนาวินี้จะต้องนำเฮโรอีนออกนอกประเทศ
ไปเกาะไต้หวันเพราะมีการเตรียมน้ำมันไว้จำนวนมาก ผู้ขายเฮโรอีนคือนายสมพงษ์
ส่วนผู้ซื้อเฮโรอีนคือนายเชิงพู จำเลยที่ 6 ซึ่งคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 3 ใน
ชั้นสอบสวนนี้ได้ให้การโดยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนยากที่พนักงานสอบสวนจะปรุง
แต่งขึ้นมาเองเพื่อปรักปรำหรือเกลี้ยกล่อมจำเลยที่ 3 และคำให้การนี้ก็สอดคล้องกับ
คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 5 ตามเอกสารหมาย จ.17 ว่า นายจำรัสเป็นผู้ซื้อ
เสบียงอาหารลงเรือขนส่งหมูทรนาวิ มีทั้งเนื้อสัตว์และผักมากพอที่จะใช้รับประทานได้
นานประมาณ 1 เดือน และยังซื้อน้ำมันโซล่า อีกจำนวน 25 ถังใหญ่ เชื่อว่านายจำรัส
กับพวกคงจะใช้เรือลำเกิดเหตุเป็นพาหนะขนเฮโรอีนไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง
แน่นอน คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 3 และคำให้การในชั้น
สอบสวนของจำเลยที่ 5 นี้แม้จะเป็นพยานบอกเล่าซึ่งมีน้ำหนักน้อยแต่ศาลก็รับฟัง

ประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ เมื่อพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 3 และคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 5 ประกอบพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว รูปคดีน่าเชื่อว่าการที่จำเลยที่ 3 เป็นล่านำให้จำเลยที่ 6 ในการติดต่อซื้อเฮโรอีนของกลางจำนวนมากแล้วจำเลยที่ 3 ยังร่วมเดินทางไปกับเรือขุนสมุทรนาวิ โดยจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 นั่งเรือหางยาวพร้อมกันไปขึ้นเรือของกลางในภายหลัง เมื่อเรือของกลางแล่นไปในทะเลได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ได้มีเรือหางยาวนำเฮโรอีนของกลางบรรจุท่อ พี.วี.ซี. 3 ท่อน และใส่กระสอบปุ๋ยนำมาขึ้นเรือของกลางที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 กับพวกร่วมเดินทางมา และจำเลยที่ 3 กับพวกก็ช่วยกันขนเฮโรอีนของกลางดังกล่าวขึ้นเรือของกลางโดยจำเลยที่ 6 เป็นชาวไต้หวันมีวิทยุมือถือ 1 เครื่องด้วย ซึ่งน่าเชื่อว่ามีไว้เพื่อติดต่อกับพวกในการนำเฮโรอีนออกนอกราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้พฤติการณ์ที่นายจำรัสผู้ควบคุมเรือของกลางเตรียมเสบียงอาหารไว้รับประทานขณะเดินทางในทะเลเป็นเวลานานถึงหนึ่งเดือน และมีน้ำมันโซล่าถังละประมาณ 200 ลิตร มีจำนวนมากถึง 25 ถัง ทั้งสภาพของเรือขุนสมุทรนาวิเป็นเรือประมงใช้สำหรับหาปลาในทะเลมิใช่เรือสำหรับใช้ท่องเที่ยว แสดงว่าจำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นชาวไต้หวันกับจำเลยที่ 4 และพวกเตรียมขนเฮโรอีนของกลางจำนวนมากเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยไปยังเกาะไต้หวัน ซึ่งเป็นดินแดนที่จำเลยที่ 6 พักพำนักอยู่หรือประเทศใกล้เคียงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 6 กับพวกดังกล่าวจะจำหน่ายเฮโรอีนให้แก่ลูกค้าภายในประเทศไทย ตามเส้นทางเดินเรือของเรือประมงขุนสมุทรนาวิดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้วจำเลยที่ 6 กับพวกได้นำเฮโรอีนของกลางบรรจุทุกในเรือและอยู่ในระหว่างการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแต่ยังไม่พำน่าน้ำไทย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 4 และที่ 6 กับพวกร่วมกันพยายามส่งเฮโรอีนของกลางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 4 และที่ 6 กับพวกกระทำความผิดดังกล่าวก่อนหรือขณะกระทำความผิด จำเลยที่ 3 จึงมีความผิดฐาน

เป็นผู้สนับสนุนให้จำเลยที่ 4 และที่ 6 กับพวกพยายามส่งเฮโรอีนของกลางตามฟ้อง ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายอีกบทหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง, 65 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 86 พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 6(1), 7 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานพยายามส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 3 นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าจะปรับบทลงโทษจำเลยที่ 3 ตามมาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 โดยผู้สนับสนุนผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานเป็นตัวการไม่ได้เสียแล้วจึงต้องปรับบทลงโทษจำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ซึ่งผู้สนับสนุนต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่ได้สนับสนุนนั้น ฎีกาของจำเลยที่ 3 พังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง, 65 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 86 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 7 การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนความผิดฐานพยายามส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ประกอบมาตรา 52(1) ให้จำคุกจำเลยที่ 3 ตลอดชีวิตคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 3 ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งใน

สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 แล้วคงจำคุกจำเลย
ที่ 3 มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(กมล เพียรพิทักษ์-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-สุพล พันธุมโน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1394/2542 นี้เป็นคดียาเสพติดซึ่งเป็นอาชญากรรมที่
ร้ายแรงยิ่งในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้มีการใช้มาตรการหลายประการเพื่อป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมนี้ โดยเฉพาะด้านกฎหมายนั้นได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เพื่อให้
สามารถดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้เป็นตัวการในการผลิต จำหน่ายนำเข้า ส่งออก
ยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกำหนดให้มีมาตรการริบทรัพย์สิน กำหนด
ลักษณะโทษให้หนักกว่าที่กำหนดในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อผลในการปราบ
ปรามผู้เป็นตัวการในการผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติด โดยให้ผู้กระทำความผิดฐาน
พยายามกระทำความผิดต้องรับโทษเท่ากับการกระทำความผิดสำเร็จและผู้สนับสนุน
การกระทำความผิดต้องรับโทษเท่ากับผู้เป็นตัวการเป็นต้น ตามคดีนี้ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 6 ผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะ
กระทำความผิด อันเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 86 ซึ่งต้องรับโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับ

ความผิดนั้น นอกจากนี้การกระทำในลักษณะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของ
จำเลยที่ 3 ดังกล่าว ยังเป็นความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดตามมาตรา
6(1) ของพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. 2534 ซึ่งจะต้องรับโทษเท่ากับตัวการ เนื่องจากโจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่า
จำเลยที่ 3 เป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดกับจำเลยอื่น แต่มิได้อ้างมาตรา 6(1)
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามฯ ศาลฎีกาจึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 3
ให้ได้รับโทษเท่ากับตัวการได้ โดยถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ตาม
บทบัญญัติมาตรา 6(1) ดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรค 4 ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบาง
ข้อดังกล่าวในฟ้องและตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้
ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ" เรื่องที่สมควรพิจารณาก็คือ
กรณีที่มาตรา 192 วรรค 4 กำหนดเป็นข้อห้ามมิให้ศาลลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริง
ซึ่งแม้จะปรากฏในฟ้องและในทางพิจารณาแล้ว เพียงแต่โจทก์มิได้อ้างบทบัญญัติ
ของกฎหมายเพื่อให้ลงโทษจำเลยได้ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมายศาลก็จะลงโทษ
จำเลยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายไม่ได้ ดังนี้ จะเป็นผลให้จำเลยในความผิดที่
สังคมหรือบ้านเมืองถือกันว่าร้ายแรง ต้องรอดพ้นจากการถูกลงโทษหนักตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งมิใช่บังคับอยู่ และการที่กฎหมายจำกัดบทบาทของศาล
ดังกล่าวจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เห็นสมควรกล่าวถึงหลักการของมาตรา 192
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า เป็นบทบัญญัติซึ่งกำหนดให้ศาลต้อง
พิพากษาตามฟ้อง จะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือมิได้กล่าวในฟ้องมิได้ อันเป็น
หลักทั่วไปในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีอาญา และตรงกับหลัก
ทั่วไปในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่งโดยศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งเกินไป
กว่าฟ้องหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ได้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 142 วรรคแรก) ซึ่งหลักเช่นนี้ได้ยึดถือกันมาโดยตลอด ตั้งแต่

ประเทศไทยมีการดำเนินคดีอาญาในระบบกล่าวหา เมื่อมีการใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมิโทษใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. 115 และเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแทนพระราชบัญญัติดังกล่าวหลักนี้ก็ยังคงอยู่อย่างถูกต้องตามระบบกล่าวหา ซึ่งเน้นความเป็นกลางของศาล และเนื่องจากศาลต้องวางตนเป็นกลางโดยเคร่งครัด ศาลจึงมีดุลพินิจเกี่ยวกับการดำเนินคดีน้อย โดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการพิจารณาและสืบพยานซึ่งทั้งศาลและคู่ความจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด อย่างไรก็ตามหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 ดังกล่าวก็มีได้เป็นข้อบังคับเด็ดขาด แต่มีข้อยกเว้นซึ่งช่วยให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยในเรื่องซึ่งมิได้กล่าวในฟ้องได้ เพื่อให้คดีต้องถูกยกฟ้อง ทั้งนี้ข้อยกเว้นจำกัดเฉพาะเรื่องซึ่งมิใช่ข้อสาระสำคัญ ดังที่ปรากฏในมาตรา 192 วรรค 2 วรรค 3 วรรค 5 และวรรค 6 ซึ่งได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องข้อยกเว้นของหลักตามมาตรา 192 ดังนี้ ลงโทษบทเบาที่มิได้ขอในฟ้อง (ยกเว้นมาตรา 192 วรรคแรก) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2130/2514 ฟ้องขอให้ลงโทษฐานวิ่งราวทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยลักทรัพย์แต่มิได้ใช้กรรไกรฉกฉวยเอาซึ่งหน้าลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นแม่บทความผิดฐานลักทรัพย์ได้แต่จะลงโทษฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) ไม่ได้เพราะโจทก์มิได้อ้างมาในฟ้อง ทั้งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) ก็มีโทษหนักกว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก ที่โจทก์ขอไว้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2173/2514 ฟ้องว่าเป็นตัวการร่วมกระทำผิดกับจำเลยอื่นทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเป็นผู้สนับสนุนลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนได้ ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง (มาตรา 192 วรรค 2 วรรค 3) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 240/2536 ฟ้องว่าจำเลยเจตนาฆ่าผู้ตายทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย เป็นการแตกต่างเพียงรายละเอียด

ตามมาตรา 192 วรรค 3 ลงโทษจำเลยฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ เมื่อจำเลยไม่หลงข้อต่อสู้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1351/2539 ข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญตามมาตรา 192 วรรค 2 หมายถึงข้อแตกต่างในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำผิด หาใช่แตกต่างเพียงรายละเอียดที่กล่าวในฟ้องไม่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 4 ใช้ไม้ตีโจทก์ แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยใช้เหล็กแป๊ปตีโจทก์ทั้งสอง ดังนี้ มิใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญทั้งจำเลยอ้างฐานที่อยู่ ไม่หลงข้อต่อสู้จึงลงโทษจำเลยที่ 8 ได้ สำหรับมาตรา 192 วรรค 4 ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1394/2542 ได้อ้างถึงนั้น เป็นข้อห้ามมิให้ศาลลงโทษจำเลยในกรณีที่ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความตรงตามฟ้อง แต่เห็นได้จากฟ้องว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษในความผิดบั้นนั้น เนื่องจากโจทก์มิได้ระบุในฟ้อง ศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดซึ่งมิได้ระบุในฟ้องดังกล่าวได้ บทบัญญัติของมาตรา 192 วรรค 4 นี้ จึงเป็นบทขยายความของหลักที่ว่า "ห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง" ตามมาตรา 192 วรรคแรกโดยศาลจะลงโทษไม่ได้ ถ้าโจทก์มิได้ระบุถึงความผิดที่เกี่ยวข้องไว้ในฟ้อง สำหรับปัญหากรณีที่ศาลลงโทษไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่บรรยายในฟ้องดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้ศาลสามารถลงโทษจำเลยได้ ทั้งนี้เพราะการดำเนินคดีอาญาในระบบกล่าวหา ศาลจะดำเนินคดีได้เมื่อมีการยื่นฟ้อง และศาลมีอำนาจพิจารณาเฉพาะข้อหาซึ่งปรากฏในฟ้องทั้งนี้ข้อหาก็คือเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในฟ้องจะต้องบรรยายการกระทำที่จำเลยได้กระทำ พร้อมกับระบุว่า การกระทำของจำเลยนั้นผิดกฎหมายอย่างไร อันเป็นการแสดงถึงความประสงค์ที่แท้จริงของโจทก์ในการขอให้ศาลลงโทษดังนี้ก็อาจเป็นการแก้ไขปัญหาของมาตรา 192 วรรค 4 โดยมีต้องพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีหลักการที่เหมาะสมอยู่แล้ว สรุปพลไตรเวทย์